

第三课题第三讲

公民社会的兴起与中国的社会治理



讲授要点：

一 关键词解读

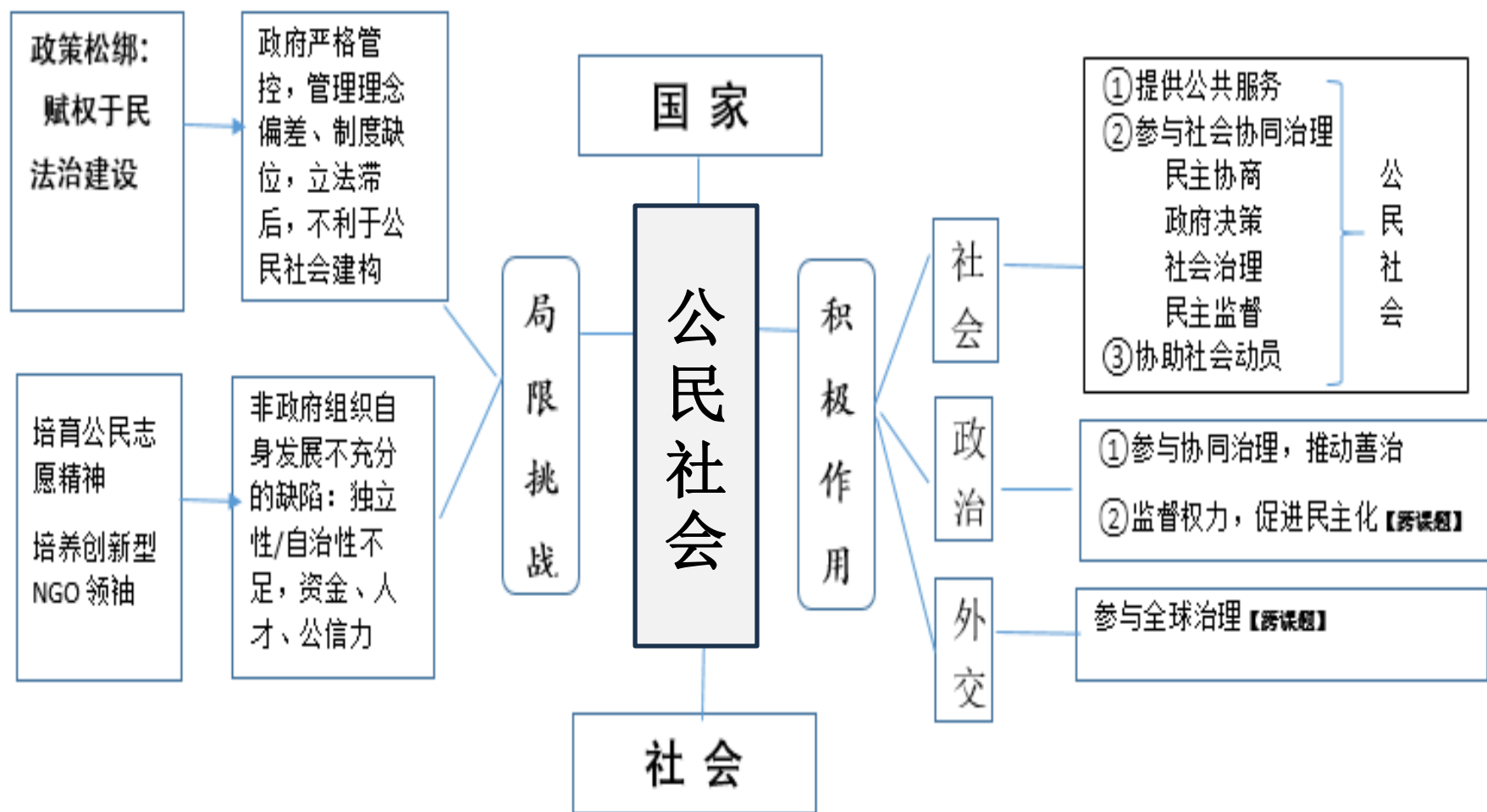
二 公民社会为什么会在中国兴起？

三 公民社会的发展如何推动中国社会进步？

四 中国公民社会发展面临哪些挑战？

五 批判与反思

一 关键词解读

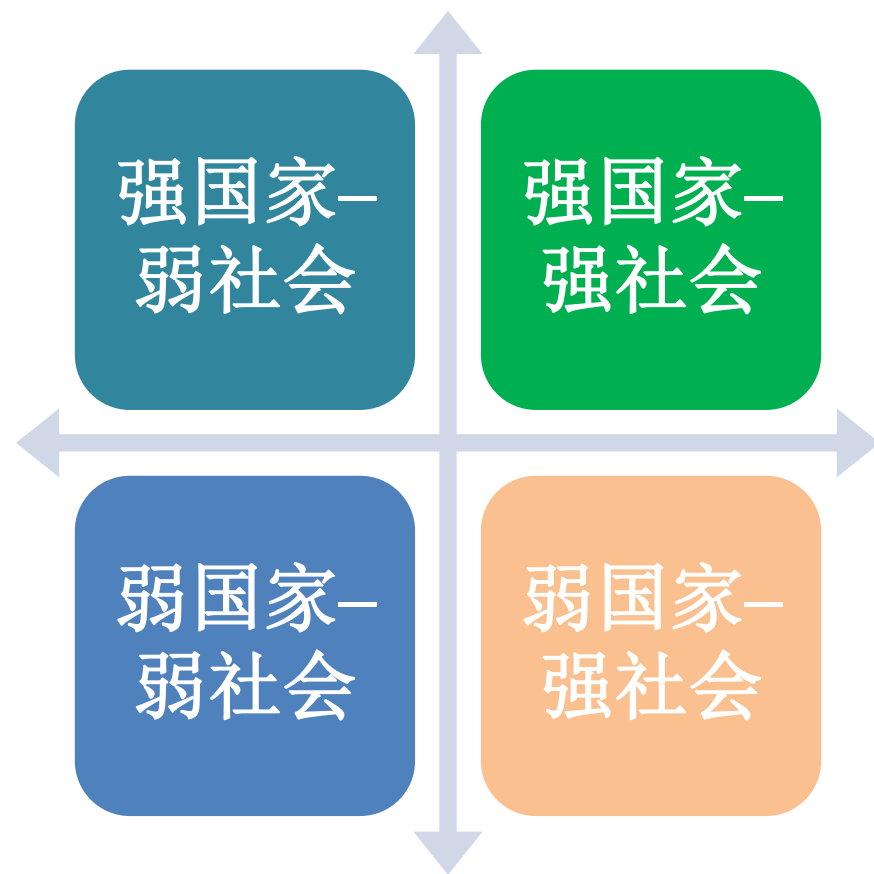


1.1 国家与社会

国家与社会作为人类社会发展的两大基本领域，是国家治理的两大主体。

在现代政治中，国家与社会之间有着明确的边界，既相互对立又相互依赖。

依据国家与社会在政治社会中的力量消长、角色地位的差异，学术界将国家与社会区分为四大类型：



1.2 公民社会

又称市民社会，是国家和市场之外的所有**非政府组织或民间关系的总和**，其组成要素是各种非政府或非国家所属的公民社会，也就是通常所称的“第三部门”。**公民社会具有非官方性、独立性、自愿性等特征**，其实质精神是人本精神、个体独立、自由平等、自主自治、法治保障。

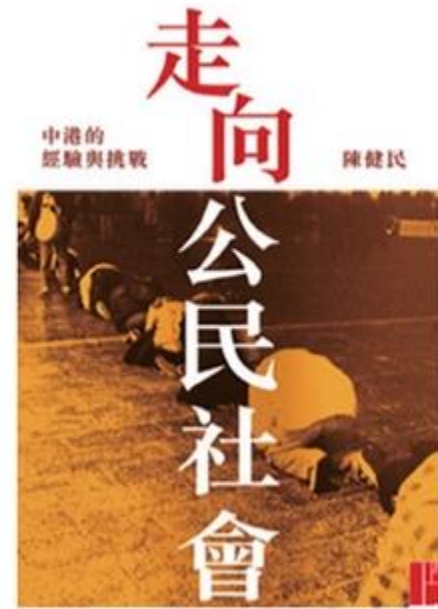
○民意表达、汇集的“传感器”

●缓解社会矛盾的“减压阀”

美国著名政治学家亨廷顿（Huntington）：

社会稳定的关键是政府能否在社会变迁中建立有效的民众利益表达与回应诉求的机制，并把人民的政治参与需求纳入正式制度化轨道内的能力，即制度化能力。

一个国家在社会变迁中的制度化能力，在很大程度上取决于公民社会的发展状况。如果社会变迁快而制度化能力跟不上，社会运动甚至革命便难以避免。



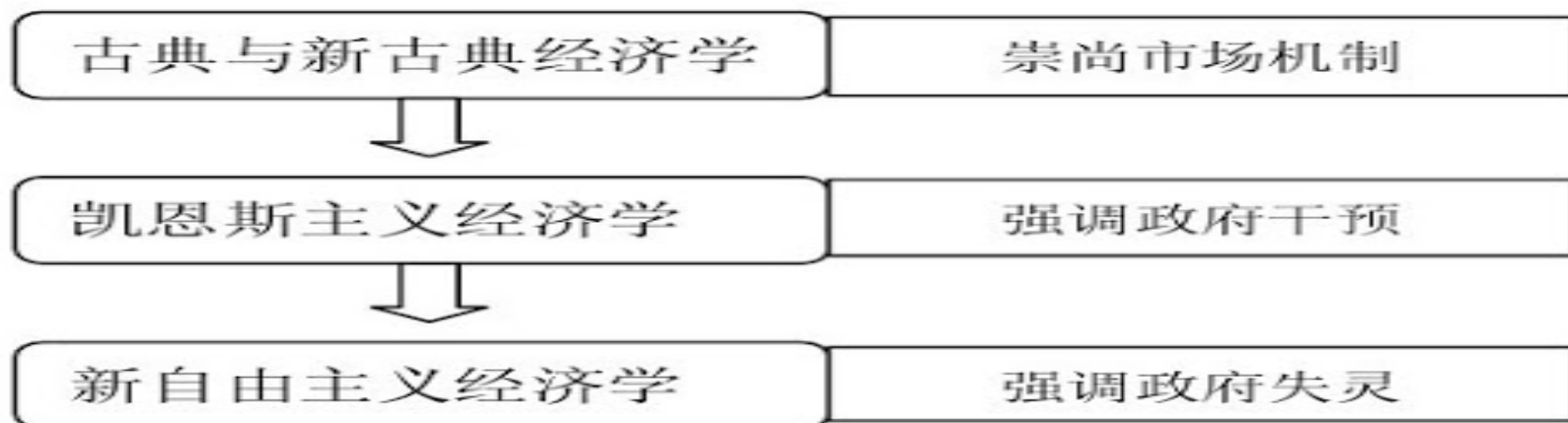
公民社会与市场失灵、政府失灵

1. 市场失灵 market failure

- 回顾: 亚当·斯密认为, 市场的“看不见的手”引导着市场中自利的买者和卖者, 使社会获得了可以从市场获得的最大收益, 但是市场失灵依然会发生。
- **市场失灵**: 市场机制(价格调节市场的机制)不能实现资源的有效配置, 即市场机制造成资源的配置失当。主要包括四种类型: 自然垄断、外部效应、公共物品、信息不对称。

2. 政府失灵

凯恩斯主义主张强势政府, 但政府并非万能, 政府失灵往往导致效率低下, 反应迟钝, 无法顾及少数人群体、弱势群体及特殊群体的需要。
1980年代全球社团革命, 公民社会勃兴。

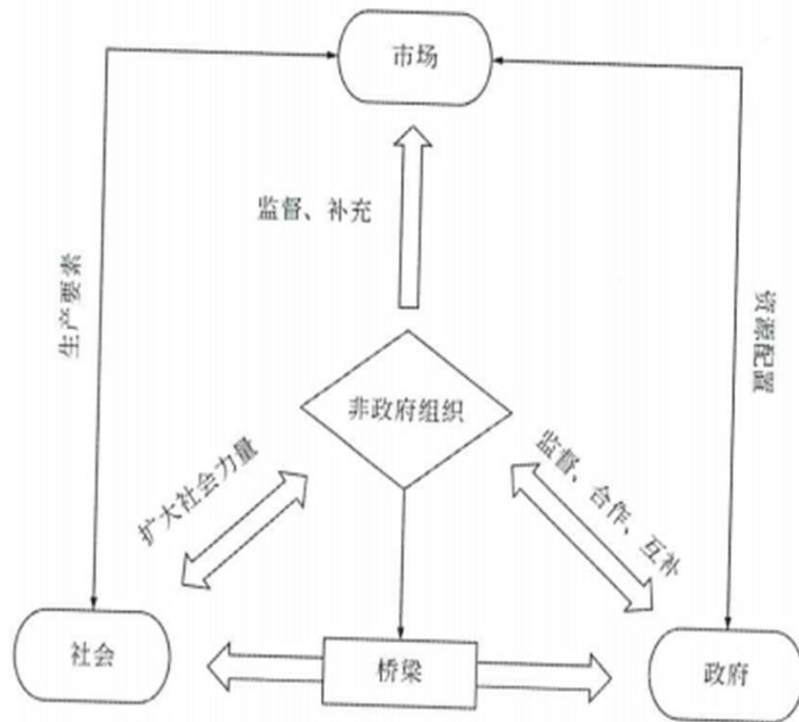


公民社会是国家和社会有效沟通的媒介

个人私权是构成国家公权的基础和本源，但**个人权利**十分脆弱，既需要受到**国家权力**的保护，也常受到国家公权的侵犯。

为了约束**国家公权**，不使其过度扩张，或者当其侵犯民众权利时，能够与之抗衡，以非政府组织为核心的公民社会应运而生。

公民社会成为实现民众向政府表达利益诉求、政府回应民众诉求的重要通道。



社会自治

资源整合
提供服务

协同治理

监督制约

政治

- **监督政府与公权**

公民社会通过各种渠道对政府和其他权力机构进行监督，防止权力滥用和腐败现象。

- **提供公共服务**

公民社会组织在提供公共服务方面发挥补充作用，特别是在教育、医疗、环保、救助等领域，弥补了政府的不足。

经济

- **推动绿色转型**

推广环保技术和清洁能源，推动绿色转型与环境保护。

- **推动市场监管**

维护消费者权益，倡导透明的市场机制，推动市场监管改进。

- **维护劳工合法权益，提供经济支援**

保护劳工权益，为贫困人口提供经济援助和资源支持

社会

- **推动社会治理与创新变革**

公民社会组织在环保、性别平等、弱势群体权益等方面，走在变革前沿，维护社会正义。

- **促进社会和谐**

公民社会组织通过教育和宣传，增强公民的社会责任感和公民意识，促进社会团结和社会凝聚力。

- **维护人权**

公民社会团体倡导言论自由、宗教信仰自由、性别平等等基本权利。

1.3 非政府组织（NGO）

指不隶属于政府、不受政府直接控制的民间组织。它们通常是由志愿者或特定群体组织起来，旨在解决某些社会、经济、环境或人道主义问题。

非政府组织可以是国内的或国际的，其活动范围广泛，包括但不限于人权保护、环境保护、教育、健康、扶贫、灾后救援、文化发展等领域。

非政府组织作为公民社会的重要组成部分，在全球治理和地方社会治理中都扮演着重要角色，尤其是在推动社会正义、环境保护和促进公共福利等方面。



- **独立性**：自主管理、不受政党、政府控制，不谋求政治权力
- **非营利性**：大多数非政府组织是非营利性机构，其目标是为社会谋福利，而不是为了赚取利润。
- **志愿性**：非政府组织通常依靠志愿者和捐款来维持运作

NGO在欧美的发展

在市场经济条件下，社会分工越来越精细，市场主体之间的沟通、协调、监督越来越重要，催生以沟通、协调、监督市场主体为主要职能的**NGO**。

在市场经济中，政府与企业、企业与企业、企业与个人、政府与个人、个人与个人之间需要进行沟通与交往，社会**NGO**应运而生，以保护各种市场主体的利益，使它们之间能协调互动、共赢发展。

全球化及国际经济一体化的深入发展，要求各市场行为体遵照国际惯例参与国际市场竞争，而大量的**NGO**则为各国市场主体提供了学习其所不熟悉的国际惯例的平台。

非政府组织的发展与职能

第三部门



欧美NGO的功能

- 1 • **NGO** 通过沟通协调政府、社会和个人三者之间的关系，起着保护市场主体的作用。
- 2 • **NGO** 为政府决策咨询服务，为社会和个人提供信息、咨询、公证和培训等各种服务
- 3 • **NGO** 具有自我监管和监管社会的双重作用：既对本组织成员行为作自我监管，又受政府委托从事专项的经济管理和社会监督活动。

中国的非政府组织

中国官方最常使用的是“民间组织”或者“非政府组织”，包括“人民团体、社会团体、民办非企业单位”。但从定义、性质等理论方面理解，它与国际上广泛使用的“NGO”用语在特性、制度内涵上有所不同。



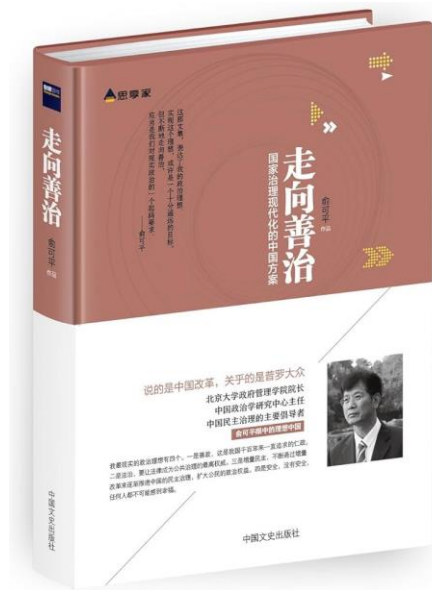
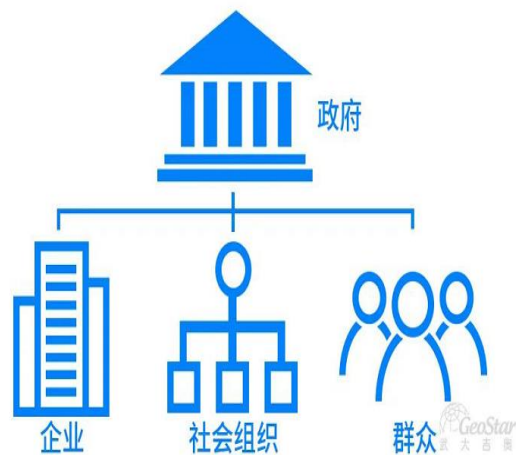
中国非政府组织的生成路径

自上而下	共青团、全国妇联、中国科协、中华慈善总会、中国青年基金会、全国残联、外交学会等
自下而上	自然之友、女性成长之家、索南达杰自然保护站、北京一加一文化交流中心、慈行喜愿会、可可西里志愿者联络中心等等。

1.4 社会治理

又称社会协同治理，指国家/政府、非政府组织、市场/企业、公民等社会多元主体间相互协调，用法律法规、政策规范等对社会协调发展进行组织、协调、服务、监督和控制，推进社会有序、持续、和谐发展的过程。

社会治理不仅包括政府的管理职能，还强调强调政府与市场及社会的互动合作，共同建设和谐、有序、充满活力的社会。通过政策和社会援助减少贫富差距，扶贫济弱，保护照顾社会弱势群体，是社会治理的重点领域。



善治

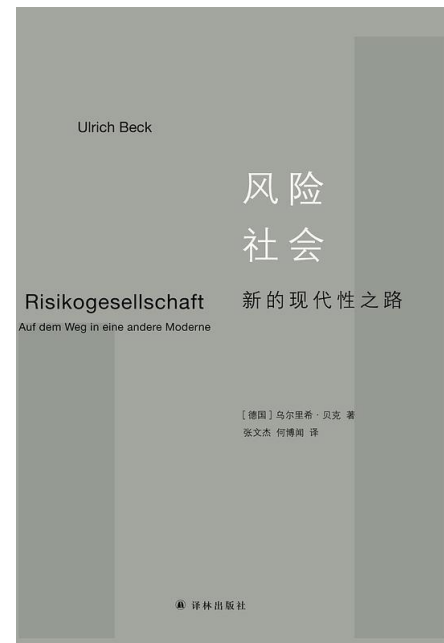
是政治国家和公民社会之间的一种最佳合作状态，是国家和公民追求公共利益最大化的社会管理过程。

善治的本质特征就在于它是政府与公民对公共生活的合作管理、和谐互动。意味着国家与社会良性互动、协同治理，要求国家与社会、政府与公民之间的良好合作。

善治的基本要素是合法性、透明性、责任性、法治、回应有效。公民社会是善治的基础。

风险社会

1986年德国著名哲学家、社会学家贝克（Ulrich Beck）发表《风险社会》（Risk Society），首次提出了“风险社会”的命题。认为工业社会在为人类创造了巨大财富的同时，也为人类带来了巨大的风险，人为制造的风险开始充斥着整个世界，在工业社会以后，人类已经进入一个以风险为本质特征的风险社会。风险无处不在、无时不有，生活在现代社会就是就是生活在现代文明的火山口。



社会运动

是指一群人为了改变或抵抗某种社会状况、政治制度或文化现象而组织起来的集体行动。这类行动通常以改善社会不公、争取权利、维护权益、推动社会变革为目标。社会运动通常具有以下几个特点：①集体性，②有组织性，③为特定目标而行动，④非体制性。

常见的社会运动类型包括：民权运动、女权运动、环境运动、劳动运动等。



群体性事件

中等收入陷阱

世界银行于2007年提出的一个形象化概念，指一个国家均国内生产总值（GDP）达到10000美元—12000美元左右时，原有增长机制和发展模式矛盾显露，原有发展优势渐渐消失，人口、资源、环境、效率、公平等社会矛盾瓶颈约束严重，出现经济容易失调，社会容易失序，心理容易失衡，社会伦理需要调整重建，迟迟不能进入高收入经济体行列，被认为迈入中等收入陷阱。

中等收入陷阱具有三大特征：①经济发展较乏力，不能进一步得到发展；②收入差距扩大、贫富差距扩大；③环境问题比较严重。

要跨越中等收入陷阱，必须提升政府回应民众诉求能力，改革经济发展模式，调整国内产业结构，促进社会均衡化发展。



二 公民社会为什么会在中国兴起？

政府

- 政府失灵：
 - 政府行为的低效率、无效率甚至负效率；
 - 部门主义、分散主义、地方主义；
 - 政府权力部门化、部门权力利益化、部门利益个人化
 - 腐败与官僚主义

市场

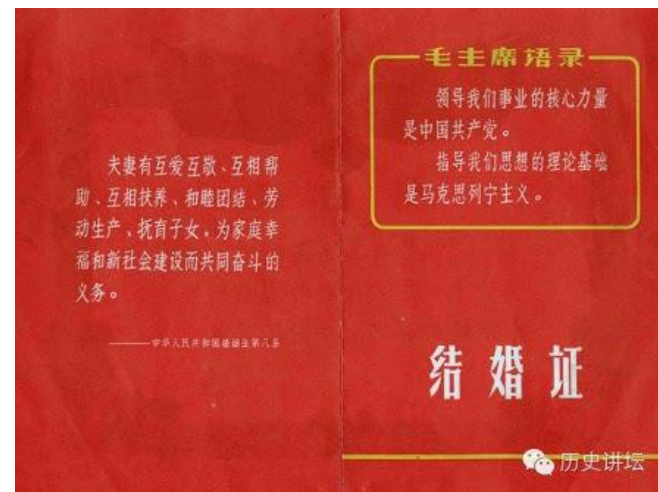
- 市场失灵：
 - 市场发育不成熟：产权不清晰，信息不对称、资源垄断市场运行面临诸多挑战
 - 产业发展不平衡，无法提供公共物品；
医疗体制、食品药品安全

社会

- 社会失灵
 - 国家对各类公民社会组织进行控制，政府与民间社会的互动机制尚未形成
 - 中国特定的社会历史文化环境使得中国公民缺少自治、参与意识，独立的民间组织难以形成，社会组织发展空间狭窄。

2.1.1 全能政府下NGO式微（1949-1978）

1949年中共全面掌控政治权力，参照前苏联模式，建立“全能主义（totalism）”政治制度。

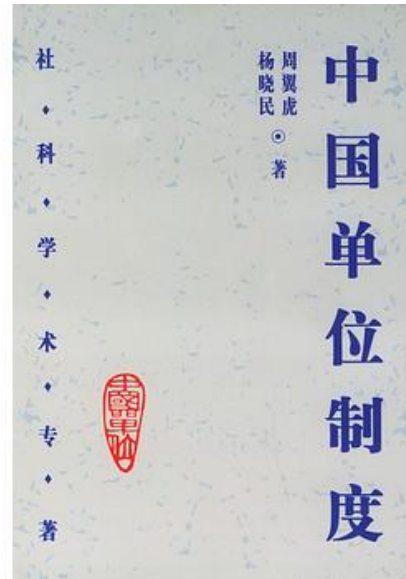


中共以国家名义对经济及社会资源实行全面垄断，政治、经济和意识形态高度重叠，国家政权通过自上而下的统治机构对民间进行无孔不入地控制。

单位制下的NGO有名无实

党领导一切，个人依附于集政治、经济与社会的三位一体功能的“单位组织”。

“单位”依附于国家，国家通过“单位”管控社会，建构起党、国家、社会一体化的政治模式。



在党国控制所有社会资源的情况下，中国根本不存在独立于官方的非政府组织。

中国只承认少数附属于自己的“人民团体”，任何共产党以外的社会组织均被视为对政府怀有敌意而被镇压取缔。

“文革”中各类社会团体陷于瘫痪

2.1.2 改革开放后公民社会的恢复发展

1978年开始的对内改革旨在通过放权使中国摆脱危机。

体现为：**中央向地方放权、政府向市场/企业放权、国家向社会放权**。在社会领域体现为**国家向社会放权，政府向单位放权、单位向个人放权**。

放权在一定程度上消解了传统的集权体制架构，为培育非政府组织创造宽松的环境。**中国的公民社会开始复兴**。



1981年中国儿童少年基金会成立，是中国第一个真正意义上的非政府组织。

1949-1978

- 1950年代初期，全国性社团44个。
- 1965年不到100个，地方性社团约6000个。
- 文革期间非政府组织陷入停滞状态，民间组织处于消亡状态。

1995年

- 1995年后中国自下而上的NGO开始渐趋活跃，数量日益增多。
- 这类自下而上的NGO早起主要集中在北京、云南等地，活动领域集中在妇女、环保、扶贫等领域。后来开始扩散到上海、天津、重庆等直辖市和河北、陕西、四川等许多省份的城市，甚至部分农村地区。
- 活动领域由传统的妇女、环保、扶贫等领域扩展到流动人口、艾滋病、法律援助、残障儿童、孤儿与罪犯子女的教养、民间智库等。

2000年

- 非政府组织得到空前的发展，在数量和类型都大幅度增加。
- 中国草根NGO进入新的发展阶段。新生代NGO开始崛起；NGO开始网络化，且积极去影响政府的决策；中国NGO与媒体的联系越来越密切，媒体本身也出现了NGO化——媒体记者的NGO化。
- 非政府组织活动领域包括：环保、扶贫、教育、卫生保健、法律援助、行业自治、社区服务、农村发展、学术研究，为中国市民社会的形成发挥巨大作用。

登记注册社会组织自1999年起，年增20%，现有43万家；尚有大量未登记或转登记的，累计超过300万家。

数量可持
续增长

领域和形
态多样化

活动领域覆盖经济、社会、文化、政治、宗教等各领域；范围遍及城乡各地；形态除三种主要形式外，跨域社团、网络社团、社会企业等层出不穷。

组织和制
度规范化

1998年颁布《社会团体登记管理条例》和《民办非企业单位登记管理暂行条例》，2004年颁布《基金会管理条例》，近年来中央和地方政府陆续出台有关非营利税收优惠、会计制度、评估制度、购买服务，及加快行业协会、社区社会组织发展等方面的制度。

非政府组织

非政府组织

基金会

- 增长迅速
- 制度建设
- 结构转型

05-10数量增长一倍，资产和公益支出增长逾三倍；

登记；评估；捐赠减免税；购买服务等

非公募异军突起；资助型探索创新；社区

汶川760亿；玉树126亿

富人捐赠占7成，富人基金会增长快

- 规模巨大
- 富人为主
- 社会责任

企业社会责任意识逐年提高

慈善捐赠

志愿服务

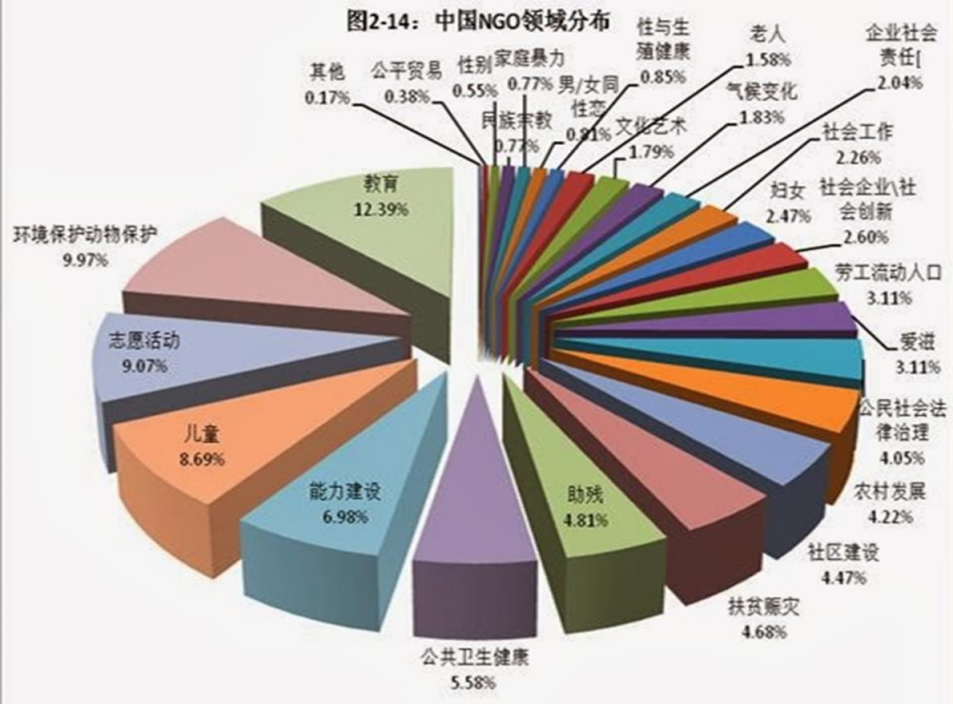
- 人数众多
- 热情高涨
- 领域广泛

汶川志愿者300多万，奥运志愿者170万

青年和离退休老年人成为志愿者主要群体

公益、社区、扶贫、环保、公共卫生等

图2-14：中国NGO领域分布





自然之友
FRIENDS OF NATURE

自然之友

- 拥有广泛群众基础的精英组织，如自然之友，地球村，在环境保护方面开展大量活动。由一批比较有影响的人物发起，有大量的志愿者参加，开展的活动与公众关注的问题有关，运作中有相当的外部资金注入，能动员媒体配合，有较高的知名度，能得到政府支持。



天则智库

- 独立思想库。天则经济研究所，北京华夏经济研究中心等，汇集了专家、学者和精英，研究不受政府制约，并能参加到实践中去。他们能够影响舆论导向和政策。依托城市社区的志愿者，这些志愿者组织都是在社区层面上，动员社区居民，开展各种形式的公益活动。



中华志愿者协会

- 依托城市社区的志愿者，这些志愿者组织都是在社区层面上，动员社区居民，开展各种形式的公益活动。

1981

- 中国第一个真正意义上的非政府组织——中国儿童少年基金会成立，

1995

- 世界妇女大会在北京召开，成为中国非政府组织恢复发展的里程碑

1998

- 中国政府开始允许民间慈善团体的成立，接受它们是协助改善中国社会福利的辅助力量。

2004

- 中国政府允许NGO以成立基金会的形式取得独立法人地位，NGO在中国政治及社会系统中终于找到它的定位。

2008

- 互联网成为推动并形塑非政府组织发展的重要力量。2008年汶川地震及2013雅安地震，网民一呼百应。2008年被不少人称为中国的NGO元年。
- 中国场社团革命融入1980年代末在全球社会悄然兴起的“结社革命”。

NGO在中国发展的特点



NGO数量持续增长，组织生态逐渐优化

NGO资源总量增加，资源渠道增多，资源结构日趋合理；

各级政府购买服务普遍化，正逐渐走向制度化

NGO发展呈网络化与国际化趋势，信息技术与新媒体应用更加广泛

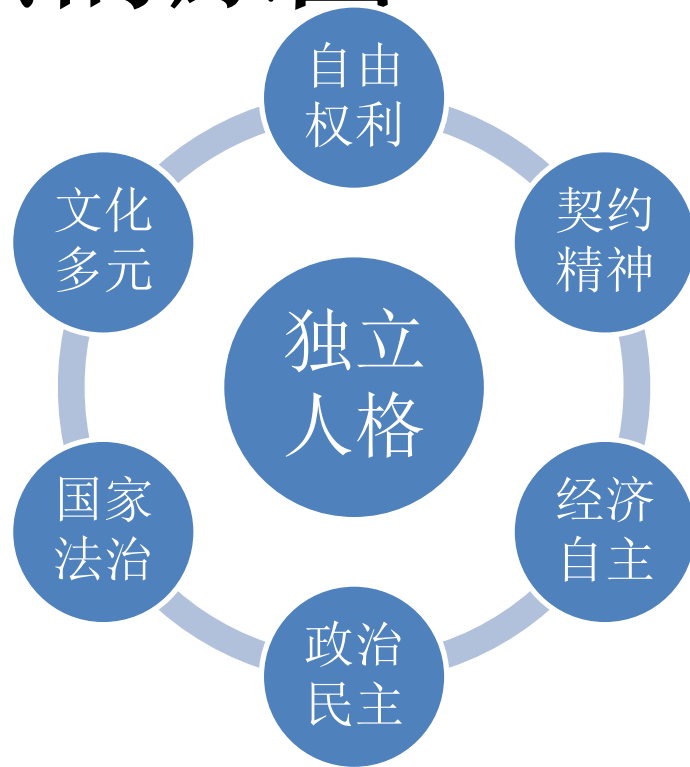
媒体与公众问责等社会监督推动NGO及社会改革创新

微公益、众筹、社会企业、影响力投资、社会责任投资等社会创新形式迅速发展

公民社会在中国复兴的原因

①.市场化改革

市场化改革推动个体主体意识觉醒，培育与塑造了现代人的独立人格、主体意识、契约精神和平等观念，为N G O的发展提供不可或缺的观念基础。



②.国家态度转变

中国由原先“全能主义”（Totalitarianism）统治模式逐渐转变成“威权主义”（Authoritarianism）统治模式。

社会多元化需求使国家开始寻求与社会团体一道共同承担社会责任，对非政府组织的态度由忽视转向默认、重视，提出“**监督管理，培育发展**”并重的方针。

双重管理

中国社会组织实行登记管理机关与业务主管单位各司其职、协调配合、统一登记、分类管理的**双重管理体制**。

①**登记管理**：1989年国务院颁布《社会团体登记管理条例》，条例委托民政部门作为唯一的登记注册机关。

除了个别例外，**所有民间社团必须在各级民政部门登记注册。**

②**业务管理**：社会团体的业务活动由相关政府部门或单位负责**监督和专业指导**。该业务主管单位和登记管理单位一起平行对社团进行管理。

双重管理体制便于政府控制社团的发展，但是设定门槛太高，成为自下而上发起的社团登记注册的一大障碍。

1978-1989

- 社团管理徘徊于放任与控制之间的局面，总体而言相对松散或宽松。
- 1989年“六·四”后，国务院10月颁布《社会团体登记管理条例》，标志着国家与民间组织间“蜜月期”的结束。

1990-2000

- 中国政府为保证由国家主导的市场化改革的顺利进行，加大对于社会团体的清理整顿力度。
- 鉴于“法轮功事件”，1998年重新修订《社会团体登记管理条例》，标志着国家权力对于社会团体的渗透和监控机制的确立。

2001-2011

- 全能型政府转变为服务型政府，国家开始重视那些能够提供大量公共产品的社会团体的重要性，并且对地方政府的某些调整社团管理的创新做法予以默认，但整体上中央冷，地方热。

③.全球化的影响

改革开放后，中国一直致力融入全球化，强调与国际接轨。**国际NGO凭藉所掌握的资金、技术、专门知识、专家人才及国际关系**，得到各国政府和国际组织(如联合国开发计划署、世界银行、亚洲开发银行等)的积极支持，广泛涉入中国的慈善、环保和扶贫等领域。

1995年在北京举行的世界妇女大会的非政府组织论坛之后，国际非政府组织积极推动与中国政府及社会组织之间双边或多边的合作。



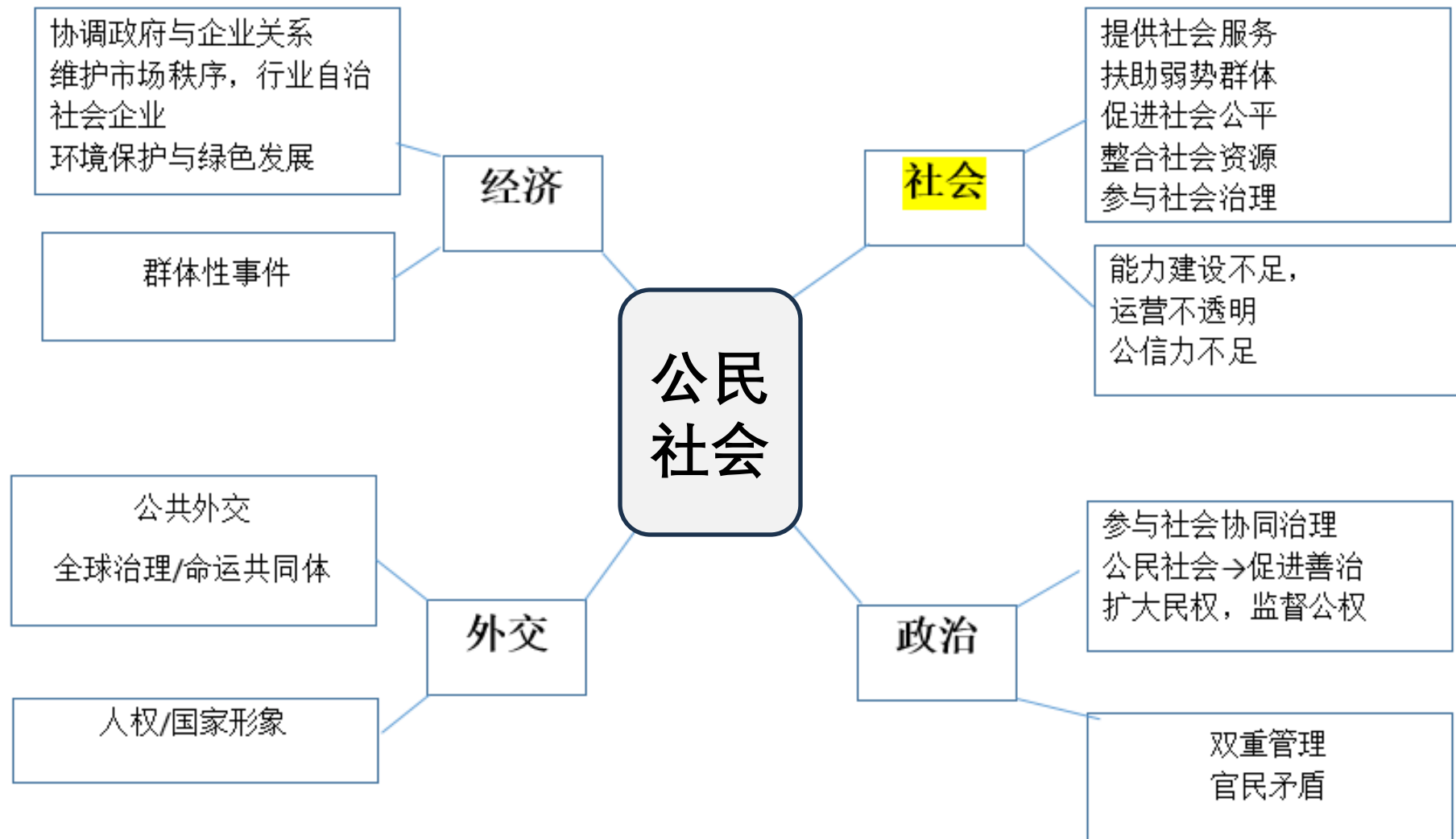
④.风险社会治理

改革开放促进经济繁荣，也导致环境污染和失业等问题：大量农民工进城及国企工人下岗失业，对教育、医疗、住房和就业等公共服务提出新的要求。由于社会保障机制不健全，在社会失衡和问题积弊日重，**群体性事件**等社会运动增加。



政府为维护社会稳定，不得不从单纯讲求经济发展转向重视提供公共服务，逐步开放某些社会领域给非政府组织，使其协助政府提供公共服务的“生力军”。

三公民社会的发展如何推动中国社会进步？



①动员社会资源

非政府组织是动员社会资源的重要主体。NGO是社会治理的资金提供者、观念倡导者、改革模式的支持者、风险承担者和经验分享促进者。

截至2024年底，中国基金会数量达9867家，公募基金资产总规模突破32万亿元。广东、浙江、北京和江苏成为基金会集中注册地区。



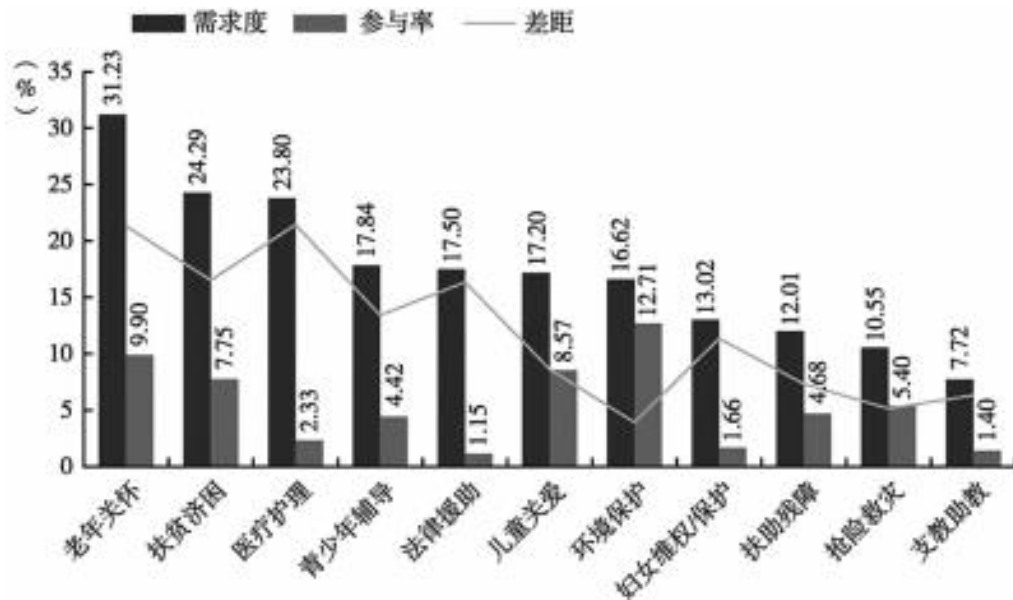
随着互联网和现代通讯产品(如微信)的发展，社会组织动员社会资源的能力将进一步加强。

- 据民政部的统计，汶川地震后主要通过各类社会组织，募集到慈善捐款总额超过760亿元。这个规模是中国正常年度慈善捐款总额的3-4倍。

It was primarily NGOs that raised 76 billion yuan in public donations, a sum 3-4 times greater than the total number of donations in China in the previous year.

减贫济困
救灾防灾
助学助医
环境保护

NGO平均每年募集超过500亿元公益资金，凝聚数百万志愿者。



加入百万免费午餐计划

让更多山区孩子吃上午饭

2011年4月2日，邓飞联合500名记者、中国数十家主流媒体、和中国社会福利基金会发起免费午餐基金公募计划，旨在改善贫困地区学生营养的慈善行动，成功募集千万元资金，为中西部地区77所小学的万余名小学生提供免费午餐。该慈善行动因效率高、管理透明、参与广泛、民间与政府合作默契，受到社会的一致好评。

免费午餐基金开餐学校地区图



免费午餐： 从民间慈善到国家行动

2011年11月国务院常务会议决定，启动农村义务教育学生营养改善计划，在集中连片特殊困难地区开展试点，由中央财政按每生每天3元的学生提供营养膳食补助，并鼓励各地以“老少边穷”地区为重点，因地制宜开展营养改善试点，中央财政给予奖补。



中国500万非政府组织
绝大部分都是从事一线
的社会服务工作，涉及
扶贫、教育、医疗、环
保、文化、助残等多个
领域。

②提供社会服务

社会组织是满足多元化需求的社会服务提供者。



在官方的“打击拐卖儿童、妇女犯罪专项行动”中，活跃着一支有全国上万名志愿者组成的重要力量。他们聚集在设于吉林通化的一个名叫“宝贝回家”的网站周围，建立联系，交流信息，甚至直接采取援救行动。两年多来，经过艰辛的努力，先后解救了54名儿童，搜集到3000多条有关失踪儿童的信息。



公安部负责人给“宝贝回家”网站的创办人张宝艳打电话，告诉她，志愿者们所积累的一些情报，甚至填补了警方资料的空白，他们愿意在打拐行动中与这个民间组织相互配合、沟通，并且促成政府部门和民间力量的合作机制。

政府购买服务

在中国全面深化改革背景下，非政府组织大范围承接政府购买的公共服务事项。

政府通过公开招标、定向委托、邀标等形式将原本由自身承担的公共服务转交给社会组织、企事业单位履行，以提高公共服务供给的质量和财政资金的使用效率，改善社会治理结构，满足公众的多元化、个性化需求。



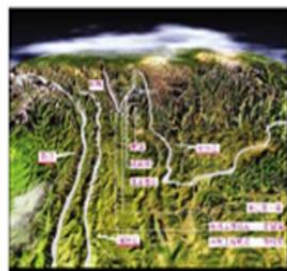
图4 宁波市海曙区政府购买居家养老服务的模式图

③参与社会治理

社会治理是在确立共同目标的前提下，国家与市民社会、政府与民间组织(非政府组织、私人机构)通过合作、协商和伙伴关系构成的联手行为，以引导、规范公民的各种活动，最大限度地增进公共利益。非政府组织在管理社会事务上也能发挥积极作用。



2012年北京韩红爱心慈善基金会成立，重点关注西部地区少数民族民众的健康与福祉。在东、西部医疗资源不均衡的情况下，作为政府力量的补充，重点关注乡镇卫生院的医疗服务能力的建设。“百人援蒙/疆/藏/甘/青”等公益行动。



怒江反坝事件

•2003-2007年，在绿家园等30余家环保社团的抵制下，怒江水坝的建设项目因温家宝总理两次批示而终于搁浅。这一期间，围绕“建坝”还是“反坝”，通过电视、报纸、会议、街头宣传等各种形式，特别是在互联网的各种论坛、博客等舆论空间，各种不同的NGO、专家学者、相关企业、社区居民等展开了一场旷日持久的大讨论，人大代表、政协委员也提交提案和议案，相关政府部门之间甚至出现很大的分歧，形成了一个涵盖全社会的关于怒江是否建坝的巨大的公共领域。

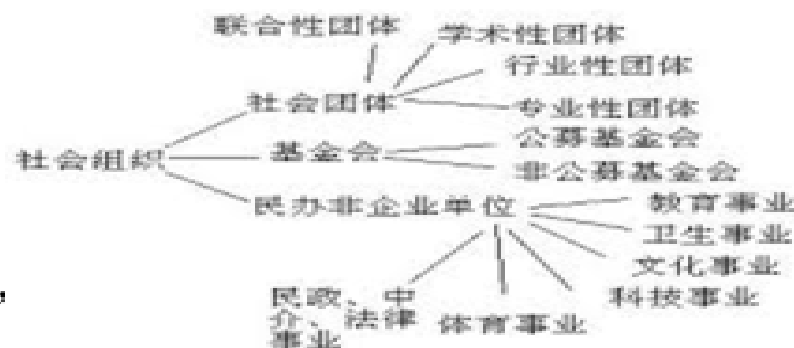


传感器与解压阀

NGO涉及面广，人员众多，植根基层，活跃于城乡。

●反映不同群体的利益诉求，成为民生需求的“扫描仪”、诉求表达的“传感器”。

○为广大众众理性有序表达诉求和自我管理、自我服务提供载体，在促进社会既充满活力又和谐稳定方面，发挥了“调节器”、“减压阀”的作用。



2004

- 近百名企业家在内蒙古阿拉善腾格里沙漠发起成立阿拉善SEE生态协会

2008

- 阿拉善SEE发起成立北京市企业家环保基金会（2014年升级为公募基金会），深耕包括荒漠化防治的“一亿棵梭梭”、培育民间环保公益力量的“创绿家”、“劲草同行”等多个环保项目；

2012

- 发起成立的深圳市红树林湿地保护基金会，是中国首家由民间发起的环保公募基金会，打造中国滨海湿地保护可借鉴范本；

2016

- 发起成立湖北省长江生态保护基金会，助力“长江大保护”国家战略；

2017

- 发起成立西安市企业家环保公益慈善基金会，守护秦岭生态；

2018

- 发起成立深圳市阿乐善公益基金会，发挥企业家优势资源和创新精神，为公益组织和项目提供持续性支持力量；

2021

- 发起成立广东省珠水云山自然保护基金会、广西山河海自然保护基金会，立足两广地区，推动自然资源保护与生态修复工作，助力绿色发展；

2023

- 发起成立江西省鄱阳湖生态保护基金会，探索珍稀濒危物种及湿地生态系统有效的保护路径，助力长江大保护。

④维护市场秩序

行业协会商会开展行业自律，协调上下游企业及企业与政府、企业与社会关系，参与国家产业政策和行业标准制订，应对国际贸易争端谈判和诉讼。

在维护市场经济秩序需要但依靠市场手段难以调节、执行宏观经济政策需要但依靠行政力量效果不佳或政府无暇应对的工作方面，发挥独特作用。

温州打火机协会事件



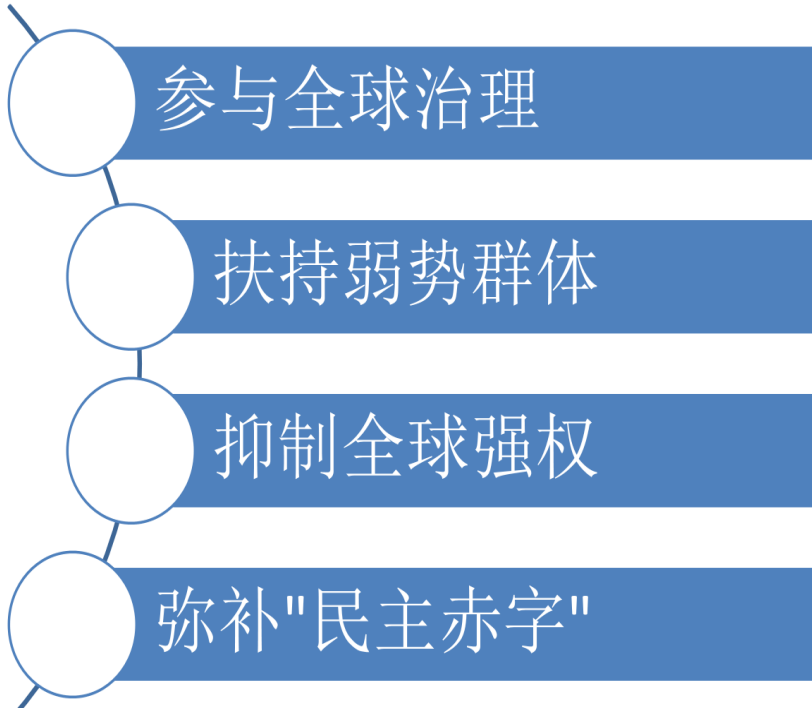
2001-2003年的三年间，温州打火机协会代表占欧洲市场70%的温州打火机企业，联合抵制欧盟CR法案，采取了集体抗辩、联合申诉、共同游说、向地方和中央政府施加压力及争取支持等集体行动，最终延迟了欧盟CR法案的实施，保护了中国打火机行业的共同利益。

⑤参与全球化时代的全球治理

伴随着全球化的深入发展，非政府组织在新公共外交及全球治理的地位越来越重要。

表1 全球治理的三种逻辑及其特征

逻辑	特征	理论反映	理论特征	在实践中的地位
国家(霸权)逻辑	霸权国主导制度创新,通过制度创设与制度维护来实现全球公共物品的供给	国家主义、现实主义	隐性	中心
资本逻辑	鼓励全球化流动,通过自由与人权等观念来保障流动的通畅	自由主义	隐性	中心
社会逻辑	公民社会组织通过政策创新以及对国家的监督来实现全球公益	批判主义、激进主义	显性	边缘



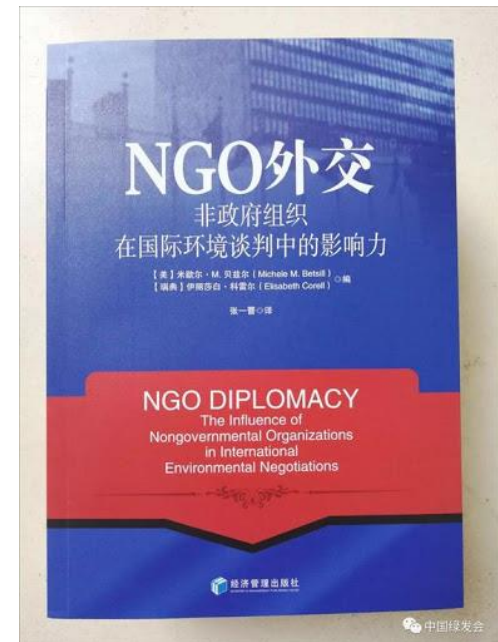


全球环境研究所（GEI）成立于2004年3月，是中国最早在海外设立项目办公室和最早开展发展援助项目的自下而上的社会组织。



一带一路
中的NGO

NGO与
缅甸密松反坝



四 中国非政府组织面临哪些挑战？



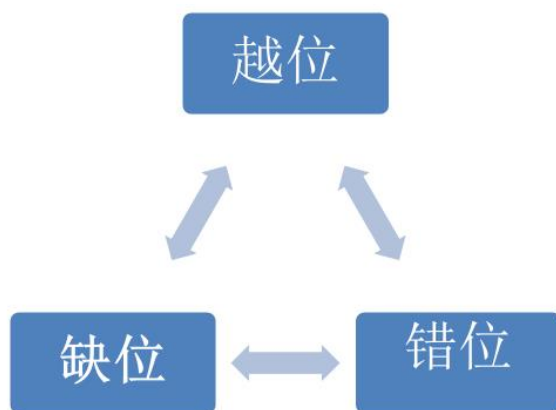
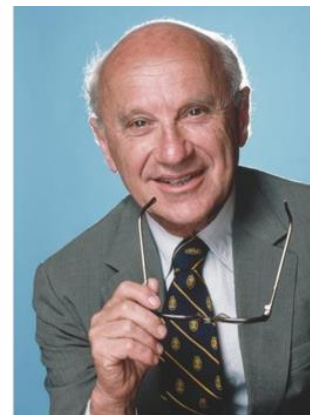
4.1 国家与社会视角下的公民社会与社会治理

中国究竟是国家太强还是太弱？

弗里德曼（**Milton Friedman**）：

既太大又太小！

- 太大：干预经济和控制投资
- 太小：提供法治、公共物品和公共服务



李侃如（**Kenneth Lieberthal**）：

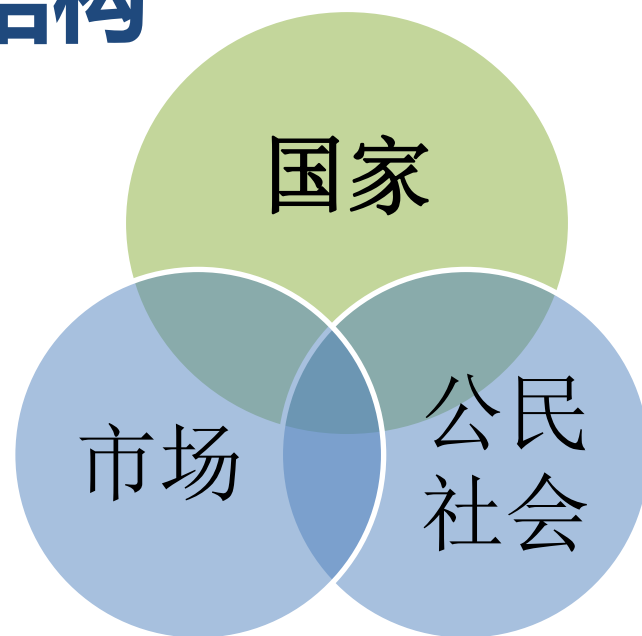
中国是“支离破碎的威权主义”（**Fragmented Authoritarianism**）

①国家/社会：相互制衡的二元治理结构



②国家-市场-公民社会： 多元主体并存互构三元结构

- 民主的政治结构
- 完善的市场经济
- 健全的公民社会



文明社会铁三角

4.2中国非政府组织发展的制度障碍



- 党政分开，政企分开



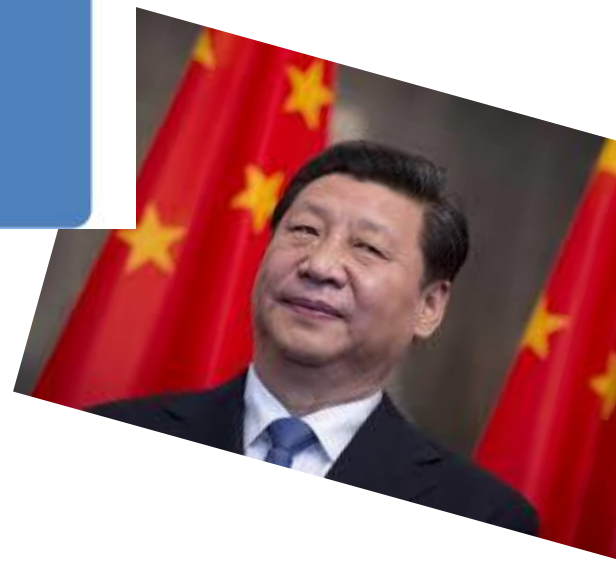
- 加强党的领导
- 三个代表



- 和谐社会
- 科学发展观



- 四个全面



中国非政府组织发展的制约因素

党→国家→社会

改革开放后随着放权、分权的制度调整，以中国共产党、国家与社会为主要结构的政治体系内部的关系模式发生改变，国家、社会 and 个人的自主性不断增强。



意识形态与政治制度

管理体制与法治环境

专业能力与治理结构

社会监督与社会资本

但党、国家和社会关系模式的调整，并没有影响到彼此之间的高低位序，**社会发展仍然在很大程度上依赖于党和政府自身的改革。**

政治改革语境下的NGO发展

中国社会变革中中共参与并推动。但中国长期的“官本位”文化和“全能主义”执政理念下，在中国无论是市场经济体制的建立还是NGO的产生，**均与国家的主动让渡密切相关**。与西方基于个人主义的分权理念不同。

国家的政治体制改革和政策法规框架，始终是影响NGO发展的关键因素。

NGO存在的主要价值是为政府“分忧解愁”
政府支持NGO发展基于“工具主义”模式。



NGO发展进程基于政府的执政需求及其对NGO的信任程度。

双重管理机制的高门槛

1989年“六四”后，中国政府意识到尽管民间组织可承接部分政府功能、提供公共服务，但也能够形成组织性力量，在一定程度上解构官方意识形态，不利于中共执政。



1989年的10月25日，国务院发布《社会团体登记管理条例》，确定社团登记管理的基本原则——由民政部门主管登记、党政主管部门负责日常管理的“分级登记、双重管理”体制，所谓党政部门主管，即规定任何NGO都必须挂靠在一家党政机构之下，方可登记注册。

社会创新管理下的NGO严格管控

双重领导体制下，若要成立一个NGO，必须先要有对接的业务监管单位，然后再向民政部注册。



没有业务监管单位挂靠者，无法通过民政局注册而取得合法地位。有的NGO只能变通为企业，在工商局注册，目前许多NGO、智库、非盈利的民间机构，都走的这条路。

1996年，中共规定**在民间组织中设置党组织**，把民间社团直接置于党政机关的严密控制之下，消解了NGO自主性。

1999年颁布《中华人民共和国公益事业捐赠法》、《基金会管理法》，逐步形成对民间组织严密控制中的**统一领导、分类控制模式**。

刚性维稳与非政府组织

中国政府既需要NGO的帮助，又想控制NGO的发展，中国NGO在政府的爱恨交织中不断发展和壮大。



2004年胡锦涛提出建设“和谐社会”，但有些官员不理解非政府组织存在与发展的社会价值，意识不到充分发挥他们的作用，可以帮助自己解决社会难题，摆脱政治困境。

原本推进社会和谐的NGO却成为被和谐的对象

中共党内对“公民社会”的认知分歧

周本顺：“公民社会”这一现代社会科学中常见的概念，是“某些西方国家”为“我们”（中国）“设计的“陷阱”，要防止“误信、误传”甚至“落入”这一“陷阱”。

求是
QIUSHI

周本顺原河北省委书记，后因贪腐被双规

2013年4月，中共《关于当前意识形态领域情况的通报》：“当前意识形态领域值得注意的突出问题”并提出七大危险，要求警惕和予以根除。其中一项即为“宣扬公民社会”，认为它“企图瓦解党执政的社会基础”

中国官员对NGO的戒心相当大，认为NGO的志愿者及社工是鼓励群众上访及策动群体性事件的“麻烦制造者”，对NGO的活动往往加以各种各样的限制

2015年起中国NGO遭全面打压。

2017年实施《境外非政府组织境内活动管理法》



俞可平：应鼓励、支持公民社会发展

政府的选择性支持

官方堵输并用，试图把NGO收编为自己的附庸，使那些本应是民间性的社会团体，成为由官方操纵、为官方服务的准官僚机构。

●选择性赎买和分化瓦解，比如对行业协会商会类、科技类、公益慈善类、城乡社区服务类社会组织“优先培育和发展”。

原本由政府包揽的社会服务职能渐渐交由社会团体，而在原有政府体系中承担这些职能的事业单位也逐步转变为社会团体。

国家对那些不提供政府所需公共物品又具有很强的潜在挑战能力的NGO，采取限制其发展的策略。

对那些提供政府所需公共物品，但潜在挑战能力很弱的NGO，则常采取放任不管的策略。

只要草根NGO在民主化诉求上能自我克制，而且在福利目标上有助于政府提高自身绩效，地方政府官员一般会对其“非法存在视而不见”。



●以统战手段，通过增加“社会组织界别”将社会组织政治吸纳入政协、人大。

●中国主要权利类NGO在2015年全都遭当局扫荡，女权组织如杭州蔚之鸣、北京益仁平中心，以及一些劳工机构。

《境外NGO管理法》

2017年1月1日生效的《境外NGO管理法》规定：所有在华开展活动的境非政府组织必须登记和备案，管理这些境外非政府组织政府主管部门由**民政部**改为**公安部**。境外非政府组织在中国境内不得从事或者资助营利性活动、政治活动，不得非法从事或资助宗教活动。旨在规范境外NGO在华活动，避免其干涉中国内政，策动“颜色革命”，危害国家安全。

国际社会解读《境外NGO管理法》的真正意图是要通过切断境外NGO与中国NGO的合作及资助关系，更严格控制中国国内NGO，削弱其独立性。



制度障碍使中国NGO只能发挥单向作用

中国NGO 多依附于政府，导致NGO在经费、人员以及运转机制上严重依赖中国的党政机关，比较缺乏独立性。

一些NGO和行业协会等往往只是起着将政府的意图传达给企业，并贯彻政府各项政策的作用。



中国公民没有被赋予日复一日的机会，去发展组织自治团体或协会的技能，以作为政治参与的渠道。因此，民众的政治参与只是零星的和不稳定的，无法演变成在制度内缓解紧张和减少冲突的传统方法。发展出必要的心态和技能，以使后一种形式的参与运转良好，尚需时日。



NGO监管中的腐败问题

2016年民政部原部长李立国和副部长窦玉沛双双落马，仅在福利彩票方面，涉嫌卷入逾2,000亿元的贪腐，包养11名情妇。

慈善社会生态尚未形成

由于缺乏配套的法律法规的规范和监管，中国NGO的发展不规范，仅靠自律不足以发挥监管社会的功能。



中国慈善文化尚未形成，工商界甚少向NGO提供经济援助，NGO长期面对资金不足的情况。



●中国NGO虽然也为企业、社会和个人提供各种服务，但整体上专业性较低，服务行为不规范，专门人才缺乏，直接影响NGO的服务水平，难以适应政府职能转变和公共管理社会化的要求，也很难真正承担起政府职能外移的职责。

2010年中国民政部一项调查显示，中国96%环保志愿组织的全职员工在所在地属于低收入群。



●中国NGO 的社会功能只能停留在较低层次、较低水平的事务性服务上，而不多见智囊性的决策咨询服务和全职性的培训服务等。

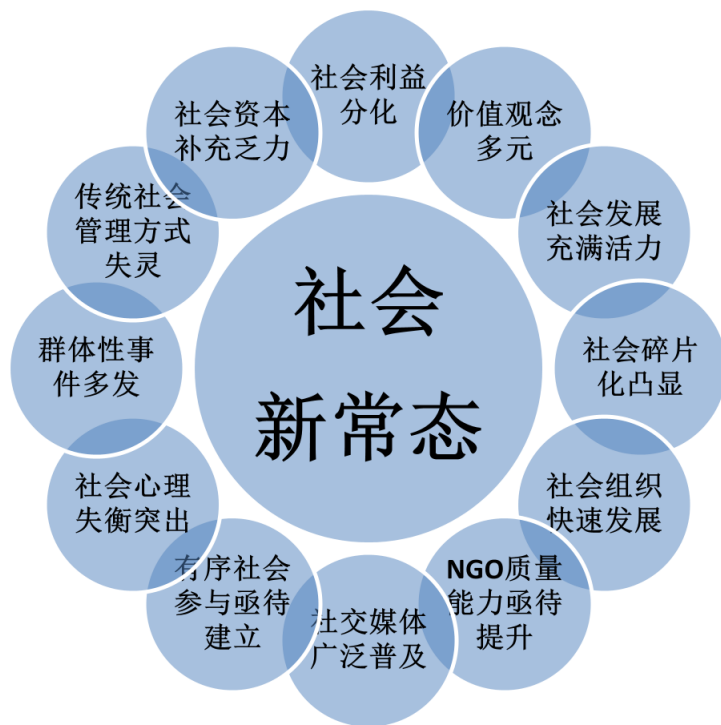
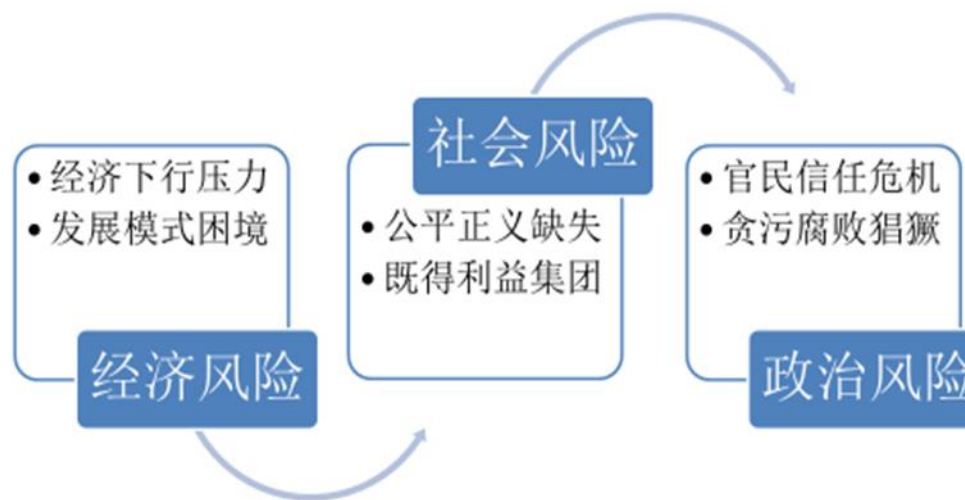
天价餐饮发票、郭美美、天价超声刀、可“穿越捐献”的查询平台…
红十字会：被打碎的信任

五 批判与反思



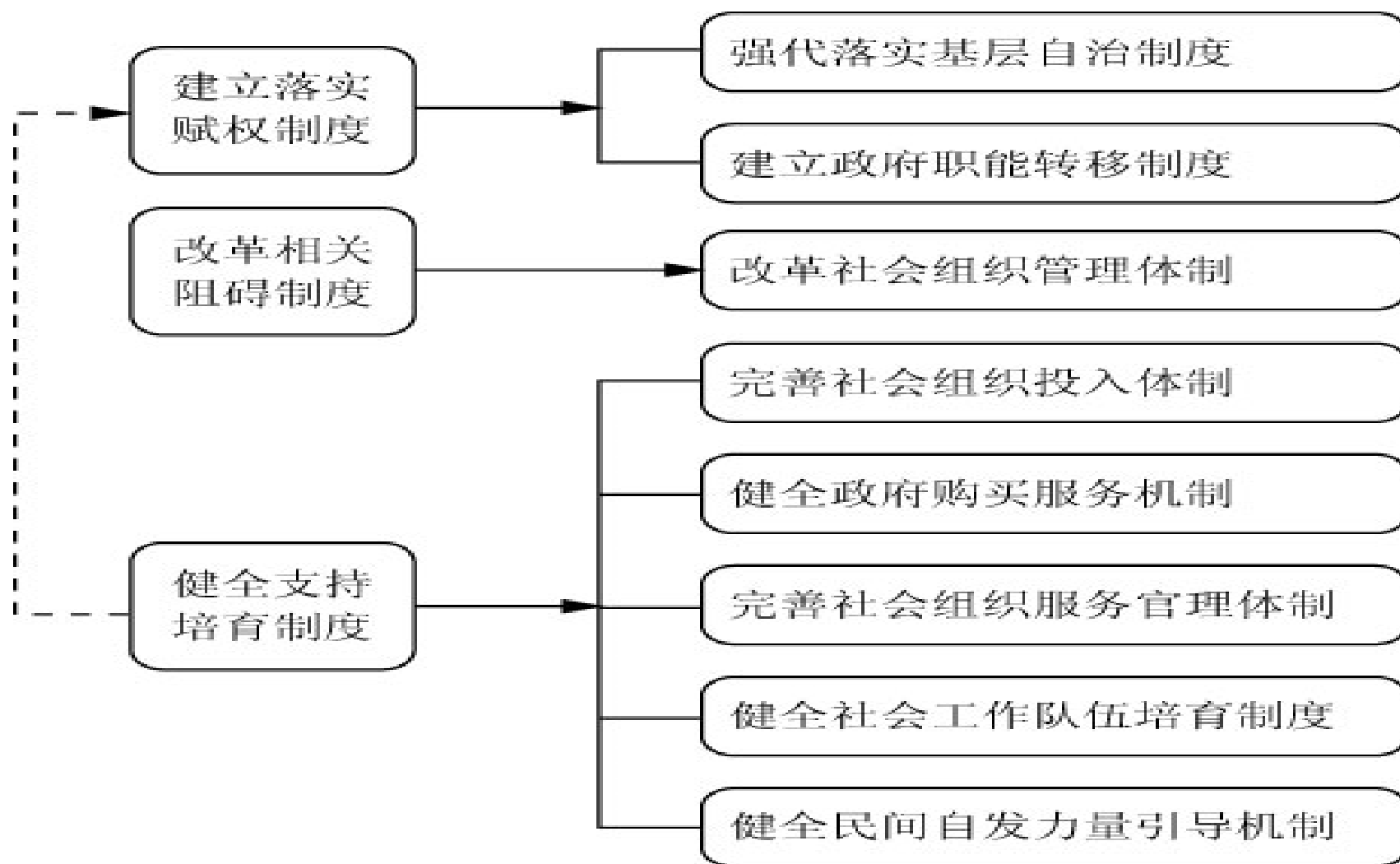
5.1 公民社会发展是社会稳定的前提

中国改革进入攻坚期和深水区



- 推动民众参与公共事务，在与政府与市场沟通中增强社会自治能力
- 搭建政商社沟通、协商和利益表达的平台，缓解社会矛盾
- 满足民众对法治、透明和参与式民主的诉求，推动社会治理规范化、法治化。
- 促进政府、社会与市场的相互信任、合作，增强了社会凝聚力

“强政府、强社会”的顶层设计+民间活力



公民社会与国家政府间的关系必须通过法律进行调整

加快推动社会体制改革

中共提出“加快推动社会体制改革”，就要从根本上破解相关制度壁垒，重点从政社关系重构、制度环境创造、治理网络形成等方面展开。在政社分开、权责明确、依法自主的前提下全面释放社会组织发展的内生动力。

●加快制订《民间组织法》或《社团法》，推动非政府组织法治化，依法推进社会多元主体协同治理

○加强公民志愿精神培育，促进非政府组织的高质量发展。

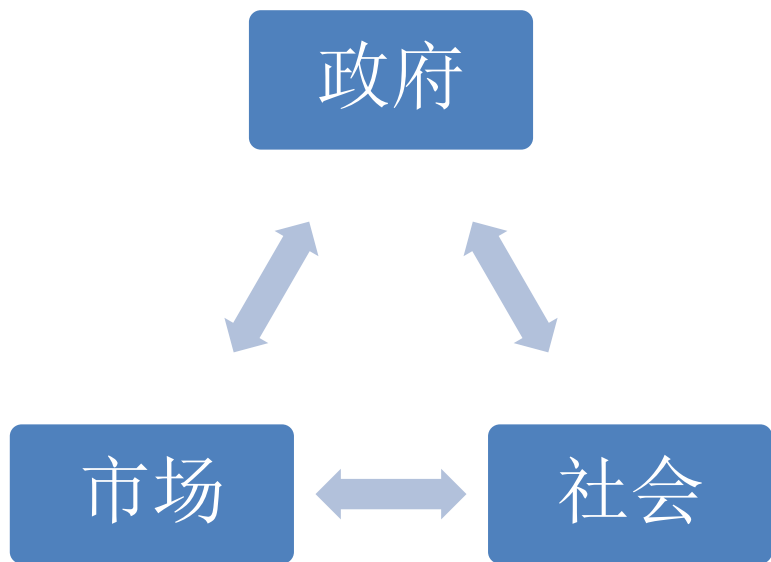
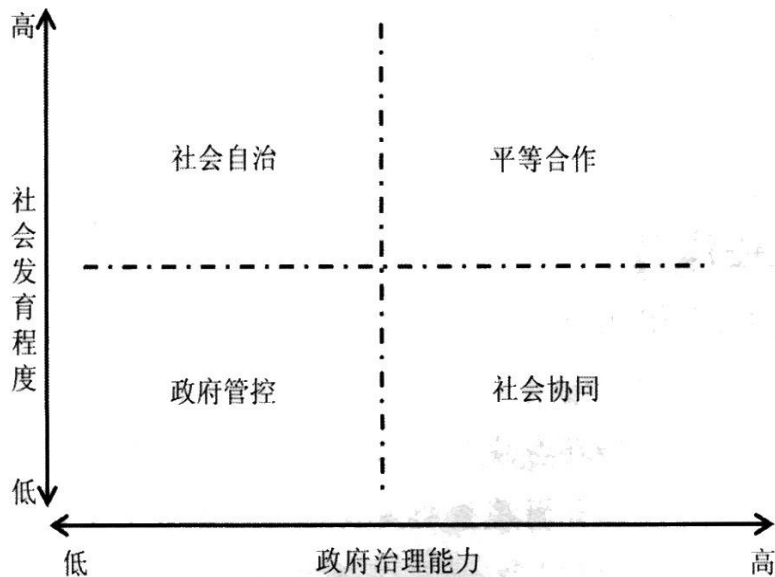


图1 社会建设中政府和社会关系示意图



思考题：

● “公民社会的发展有助于维护中国的社会稳定。”试加以评论。

